

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (bloques). Luego repasa las reglas de la sección correspondiente. Por último, comprueba en la norma la literalidad de los artículos citados en “artículos” y contrasta el sentido con el texto dado.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción	auno	Determina el órgano colegiado que resuelve conflictos de jurisdicción entre juzgados/tribunales y la Administración.
Órgano competente en la Administración autonómica	atres	Señala que el órgano en la Administración autonómica lo determina el Estatuto de Autonomía.
Legitimación para plantear conflictos	acincio	Restringe la posibilidad de plantear conflictos de jurisdicción a los titulares de determinados órganos.
Requerimiento de inhibición y alegación legal	anueve	Regula que se formalice el conflicto mediante requerimiento de inhibición, citando preceptos legales de apoyo.
Efectos de la declinatoria y recurso	adieze	Si el juez o tribunal declina competencia, permite recurso de apelación por partes y Ministerio Fiscal, con preferencia.
Actuaciones provisionales y conservación de testimonio	adoce	Exige conservar testimonio para actuaciones provisionales que eviten elusión, perjuicio al interés público o daños graves.
Subsanación de irregularidades procedimentales	aquince	Si hay irregularidades que impiden juicio fundado pero pueden subsanarse, el tribunal da un breve plazo discrecional.
Sanción por incompetencia manifiestamente injustificada	adieciocho	Prevé sanción para autoridad administrativa o judicial que, al declararse incompetente de forma manifiestamente injustificada, provoque el conflicto.

3. Órgano resolutor y marco autonómico (arts. auno, atres)

Quién resuelve el conflicto

- Los conflictos entre juzgados/tribunales y la Administración se resuelven por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
- El tribunal es un órgano colegiado al que se refiere el art. 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Qué órgano actúa en la Administración autonómica

- En la Administración autonómica, el órgano competente lo señala el Estatuto de Autonomía.
- Esta determinación conecta el planteamiento del conflicto con el marco estatutario aplicable.

4. Planteamiento: legitimación y requerimiento de inhibición (arts. acincio, anueve)

Quién puede plantear el conflicto

- Sólo los titulares de los órganos previstos pueden plantear conflictos de jurisdicción.
- La legitimación está vinculada a los órganos a que se refiere el artículo 3.

Cómo se formaliza y qué debe citarse

- Si se decide formalizar, se dirige directamente al órgano del art. 3 un requerimiento de inhibición.

- En el requerimiento deben citarse preceptos legales de aplicación y los que se apoyen para reclamar el conocimiento.

5. Efectos tras la declinatoria y tutela provisional (arts. adiez, adoce)

Recurso frente a la declinatoria

- Si el juez o tribunal declina su competencia, partes y Ministerio Fiscal pueden interponer recurso de apelación.
- La resolución del órgano superior tiene preferencia y no admite ulterior recurso.

Conservación de actuaciones provisionales

- Requiriente y requerido conservan testimonio para realizar o mantener actuaciones provisionales.
- Las actuaciones provisionales buscan evitar elusión, grave perjuicio al interés público o daños graves e irreparables.

6. Irregularidades y sanción por incompetencia manifiestamente injustificada (arts. aquince, adieciocho)

Subsanación antes de la sentencia

- Si el tribunal aprecia irregularidades procedimentales de tal entidad que impiden un juicio fundado, pero pueden subsanarse, oficia al contendiente.
- El tribunal otorga discrecionalmente un breve plazo para subsanar.

Régimen sancionador

- Puede imponerse igual sanción a la autoridad administrativa o judicial que declare incompetencia de forma manifiestamente injustificada.
- La sanción procede cuando esa conducta haya dado lugar al conflicto de jurisdicción.

7. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Subsanación de irregularidades procedimentales	breve plazo (discrecional)	quince

8. Cierre de repaso

Cuando estudies, sigue el orden: identifica el órgano resolutor, revisa quién puede activar el conflicto y cómo, y después controla los efectos (apelación, actuaciones provisionales) y las consecuencias (subsanación, posible sanción) según literalidad.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.